

# 문 책 요 구 및 통 보

39

제 목 장애인 고용부담금 환급 업무에 관한 사항

관 계 기 관 ●●●●●●●(주)

구 분 계약

내 용

## 1. 사건개요

### 가. 장애인고용부담금 관련 개요

●●●●●●●(주)는 「장애인고용촉진 및 직업재활법」(이하 “장애인고용촉진법”이라 한다) 제28조 제1항에 따라 근로자 총수의 100분의 5 범위에서 대통령령으로 정하는 비율 이상에 해당하는 장애인을 의무적으로 고용해야 하고, 같은 법 제33조 제1항에 따라 의무 고용률에 못 미치는 경우 부담금을 납부하여야 하는데, 현재까지 ●●●●●●●(주)가 납부한 장애인고용부담금(이하 “부담금”이라 한다)은 [표 1]과 같다.

[표 1] 연도별 장애인고용부담금 납부 내역

(단위: 명, 원)

| 연번 | 연도   | 기준 인원 | 의무 고용 비율 | 의무 고용 인원 | 실제 고용 인원 | 부족 인원 | 납부금액 |
|----|------|-------|----------|----------|----------|-------|------|
| 1  | 2020 |       |          |          |          |       |      |
| 2  | 2021 |       |          |          |          |       |      |
| 3  | 2022 |       |          |          |          |       |      |
| 4  | 2023 |       |          |          |          |       |      |

주 : 기준 인원은 월별 상시근로자수를 연도별로 합산한 수치이며, 의무 고용 인원, 실제 고용 인원, 부족 인원은 기준 인원의 합산 수치를 기초로 산출된 것임

자료: ●●●●●●●(주) 제출자료 재구성

아울러 같은 법 제34조에 따르면, 사업주가 부담금 등 납부한 금액 중 잘못 납부한 금액을 환급받고자 하는 경우 고용노동부 장관은 그 금액을 해당 사업주에게 환급하거나 지급할 수 있도록 하고 있다.

#### 나. 장애인고용부담금 환급 업무 개요

●●●●●●●(주) ○○부장 AAA은 자사의 ○○분야 자문위원인 노무사 EEE와 업무관련 논의 중 ●●●●●●●(주)가 납부하는 장애인 고용 부담금이 증가하고 있음을 언급하였고, EEE가 부담금을 줄일 수 있는 방안이 있다며 고용관련 지원금 자문 계약(이하 “컨설팅 계약”이라 한다)을 제안하자 해당 컨설팅 계약을 체결하고자 EEE가 요청한 전 직원의 >>를 포함한 ☞☞(이하 “직원명부”이라 한다)를 2022. 7. 20. ◇◇팀 대리 CCC에게 지시하여 송부하였다.

또한 AAA은 EEE가 ●●●●●●●(주)와 자문계약을 체결한 자이고, 향후 컨설팅 계약을 체결할 상대방임을 충분히 인지하고 있었음에도 2022. 10. 28. 직원 다수를 대동하고 EEE가 제공하는 펜션에서 숙박을 하는 등 편의를 제공받기도 하였다.

이후 AAA은 ◇◇과장 BBB에게 본 컨설팅 계약의 체결을 지시하였는데, BBB는 2023. 3. 13. 허위의 비교견적서를 이용하여 수의계약의 형식으로 컨설팅 계약을 EEE와 체결하였으며 계약의 주요내용은 [표 2]와 같다.

[표 2] ●●●●●●●(주) 고용관련 지원금 자문 계약 주요내용

**제1조 (계약의 기본 취지 및 성립)**

과업내용은 고용관련 지원금 자문 및 신청대행

**제2조 (자문 및 신청 대행 보수)**

① 본계약에 따른 보수는 경제적 이익가액(지원금 지급이 예상되는 전 기간 동안 지급될 지원금 총액, 계약기간 내 수건의 신청의 경우 그 총합)의 30%로 한다

… (중 략)

**제5조(계약기간)**

① 계약기간은 계약일로부터 2년간으로 하고, 계약기간 만료 1개월 이전까지 쌍방의 계약해지 합의가 없는 한 직전계약 내용으로 계약이 갱신된 것으로 본다

… (이하 생략)

자료: ●●●●●●●(주) 제출자료 재구성

EEE는 [표 2]의 컨설팅 계약에 따라, 그간 ●●●●●●●(주)의 장애인 고용명단에 포함되지 않았던 장애인 근로자 12명을 추가로 확인하여 AAA, 인사과 대리 DDD에게 2023. 4. 13. 송부하였고, 그 중 4인<sup>1)</sup>의 동의를 득하여 이들에 대한 부담금 환급을 추진하게 되었다.

DDD는 이후 AAA의 지시에 따라 부담금의 환급을 신청하여 2023. 7. 10.부터 2024. 8. 8.까지 총 3차례에 걸쳐 174.3백만원을 환급받았고, 컨설팅 계약에 따라 환급액 30%의 상당액인 52백만원 가량을 EEE에게 지급하였으며, 이와 관련한 ●●●●●●●(주)의 부담금 환급 업무 경과는 [표 3]과 같다.

1) HHH([표 3] 연번 7, 8의 1차 환급신청 대상), KKK, JJJ, LLL([표 3] 연번 10, 13의 2, 3차 환급신청 대상)

[ 표 3 ] 장애인고용부담금 환급 업무 경과

| 연번 | 시기          | 업무내용                       | 환급액    | 수수료     | 담당자 | 지시자 | 비고       |
|----|-------------|----------------------------|--------|---------|-----|-----|----------|
| 1  | -           | 컨설팅 계약 체결 사전 공모            |        |         | AAA |     | EEE와 논의  |
| 2  | 2022.07.20. | ●●●●●●●(주) 직원 ⓈⓈ 반출        |        |         | CCC | AAA | 이메일 발신   |
| 3  | 2022.08.01. | 컨설팅 계약 건적서 수령              |        |         | BBB | AAA | 이메일 수신   |
| 4  | 2022.10.28. | 편의 수수(펜션 숙박)               |        |         | AAA | AAA | 직원 6인    |
| 5  | 2023.03.13. | 컨설팅 계약체결(허위비고건적 첨부)        |        |         | BBB | AAA | ◇◇과-501  |
| 6  | 2023.04.13. | 노무사로부터 장애인 직원 명단 수령        |        |         | DDD | AAA | 이메일 수신   |
| 7  | 2023.07.10. | 부담금 환급신청(1차) <sup>1)</sup> |        |         | DDD | AAA | ◇◇과-1403 |
| 8  | 2023.11.22. | 부담금 환급신청(1차 재신청)           |        |         | DDD | AAA | ◇◇과-2631 |
| 9  | 2023.12.04. | 환급액수령 및 수수료 지급 보고(1차)      | 0백만원   | 2.5백만원  | DDD | AAA | ◇◇과-2781 |
| 10 | 2023.12.27. | 부담금 환급신청(2차)               |        |         | DDD | AAA | ◇◇과-3071 |
| 11 | 2024.01.23. | 환급액수령 및 수수료 지급 보고(2차)      | 27백만원  | 8.1백만원  | DDD |     | ◇◇과-236  |
| 12 | 2024.01.29. | 23년 부담금 신고서 제출             |        |         | CCC |     | ◇◇과-302  |
| 13 | 2024.07.17. | 부담금 환급신청(3차)               |        |         | DDD |     | ◇◇과-2049 |
| 14 | 2024.08.08. | 환급액수령 및 수수료 지급 보고(3차)      | 139백만원 | 41.7백만원 | DDD |     | ◇◇과-2301 |

주: 1. HHH 1인.에 대해 기 납부한 2020년 부담금 환급신청  
 2. KKK, JJJ, LLL 3인에 대해 기 납부한 2020년 부담금 환급신청  
 3. KKK, JJJ, LLL 3인에 대해 기 납부한 2021 ~ 2023년 부담금 환급신청  
 자료: ●●●●●●●(주) 제출자료 재구성

## 2. 관련법령 및 판단근거

장애인고용촉진법 제34조에 따른 부담금의 환급을 신청하는 경우에는, 입사 후 장애를 얻거나 장애인 전형으로 입사하지 않는 등의 사유로 현재 장애인이지만 사업주가 장애인임을 알지 못하고 있는 기존 근로자를 파악하여 그 고용내역을 한국장애인고용공단(이하 “공단”이라 한다)에 제출하여야 한다.

따라서 ●●●●●●●(주)가 부담금의 환급을 신청하기 위해서는 우선적으로 기존 근로자들의 인사기록 등을 확인하여 누락된 장애인 근로자를 파악하고, 문서 등을 시달하거나 인센티브<sup>2)</sup>를 부여하는 등의 제도적 수단을 활용하여

2) 문답 시 CCC는, 자회사 설립 이전에는 장애인 고용 부담금 지급이 적었고 그 사유 중 하나로 그동안 장애인으로 인적사항을 제출하지 않은 직원들이 장애인 등록 시에 인센티브(기프트 제공)를 주는 등으로 등록을 장려했기 때문이라고 하였음

장애인 근로자 등록을 독려하거나 타 자회사 또는 모회사의 업무 절차 등을 참고<sup>3)</sup>함이 마땅하다.

그럼에도 불구하고 부담금이 지속 확대되고 환급할 수 있는 상황이 여의치 않아 전문가에게 컨설팅 계약 등을 통해 해결책을 찾고자 했다면 계약의 목적을 달성할 수 있도록 과업 내용 등을 설계해야 하고, 계약의 목적을 달성할 수 있는 최적의 계약상대자를 찾도록 노력해야 하며, 계약을 체결한 이후에도 목적 달성의 부합 여부를 확인하고 대금을 지급해야 한다.

또한 무엇보다도 계약의 체결 및 이행 과정에서는 관련 법령 및 규정에 어긋나는 일이 없도록 하여야 하는데, 이와 관련된 구체적 기준은 다음과 같다.

#### 가. ●●●●●●●(주) 「취업규칙」 및 「계약업무처리지침」

●●●●●●●(주) 「취업규칙」 제4조 및 제6조에 따라 직원은 법령, 정관, 그 밖의 사규 준수와 성실의무<sup>4)</sup>, 업무상 얻게 된 비밀의 엄수 의무 등이 부여되고, 「계약업무처리지침」 제6조(☞보호), 제17조(수의계약), 제36조(대가지급) 등에 따라 계약업무를 진행하여야 하며, 같은 지침 제2조에 따라 지침에서 규정되지 않은 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 및 동법 시행령·시행규칙 등을 준수하여야 한다.

3) ●●●●●●●(주) 외 2개 자회사 및 공사에서는 업무 담당자가 직원들의 누락된 장애등록현황을 찾아내기 위해 안내하는 등의 행위로 추가 발굴을 하고 있으며, 이를 위한 별도의 컨설팅 계약 등은 체결하지 않고 있음.

4) 인사규정 제75조 제1항에서는 성실의무를 가. 직무유기, 나. 직무태만, 다. 회계질서문란, 라. 공금횡령 및 유용, 마. 회사재산 부정사용, 바. 직장질서 문란, 사. 무단결근, 직장이탈, 아. 허위보고 및 신고, 자. 부정청탁, 차. 부정청탁에 따른 직무수행 등 10가지로 구분하고 있음

#### 나. 「㉮㉮보호법」

「㉮㉮보호법」(이하 “㉮㉮법”이라 한다) 제17조, 제18조는 ㉮㉮처리자가 ㉮㉮처리 시 목적에 따른 범위를 초과하여 이용하거나 제3자에게 제공하는 행위를 금지하고, 제59조에서는 업무상 알게 된 ㉮㉮를 누설하거나 권한 없이 다른 사람이 이용하도록 제공하는 행위를 하여서는 아니된다.

#### 다. 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」

「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”이라 한다)은 제2조 제2호 나목에 따라 공직유관단체의 직원을 적용 대상으로 하고 있으므로 공직유관단체인 ●●●●●●●(주)의 임직원은 청탁금지법의 적용대상이 된다. 청탁금지법 제2조 제3호 나목에서는 숙박 등의 편의 제공이 ‘금품 등’에 해당함을 명시하고 있으며, 같은 법 제8조 제2항은 원칙적으로 직무와 관련된 금품 수수는 대가성, 금액, 명목을 불문하고 모두 금지하며 ●●●●●●●(주) 「임직원행동강령」 제2조, 제19조, 제22조 등에서도 동일한 내용을 정하고 있다.

#### 라. 「형법」 제355조 업무상 배임행위

「형법」 제355조에서는 타인의 사무를 처리하는 자가 그 임무에 위배하는 행위로서 재산상의 이익을 취득하거나 제3자로 하여금 이를 취득하게 하여 본인에게 해를 가한 경우를 업무상 배임행위로 보고 있다.

### 3. 확인된 문제점

그런데 ●●●●●●●(주)가 장애인 고용부담금 환급과 관련한 컨설팅 계약을 체결하면서 발생한 행위를 검토한 결과 ●●●●●●●(주) 내부규정, ☞☞법, 청탁금지법 등에 위반되는 사항들과 업무상 배임에 해당하는 행위를 확인하였는데 그 구체적인 내용은 다음과 같다.

#### 가. 성실의무 위반

##### 1) 계약체결의 목적, 내용 등의 부적정에 관한 사항

●●●●●●●(주)가 부담금 환급을 위해 컨설팅 계약을 체결하고자 한다면 우선적으로 관련 내용을 직원들에게 안내하고 누락된 장애인 등록을 독려하는 행위 등을 통해 장애인 근로자를 자체적으로 파악하고자 노력하여 성실의무를 다함이 전제되어야 할 것이고, 컨설팅 등의 방안 강구는 이후 해소되지 않는 부분에 대해 한정되어야 할 것이다.

그런데 당시 해당 업무의 소관부서인 ◎◎부를 총괄하던 AAA은 사전에 장애인 부담금 환급을 위한 담당자 지정, 인사기록 확인 등 장애인 근로자를 발굴하고자 하는 어떠한 제도적 노력도 기울이지 않은 채 장애인 직원을 추가로 찾아낼 수 있다는 EEE의 제안만으로 컨설팅을 추진, BBB에게 지시하여 본 계약을 체결하였다.

실제로 해당 컨설팅 계약으로 파악한 장애인 근로자 4인은 본인들이 장애인임을 숨길 이유나 생각이 없었다고 답변하였으며, 이들의 연말정산신고서 및 입사지원 서류 등에도 스스로 장애인임을 표기하거나 장애인임을 알 수

있도록 기재되어 있었으므로 ●●●●●●●(주)의 노력 여하에 따라 장애인 근로자를 추가 발굴할 수 있었던 것으로 파악된다.

아울러 컨설팅 계약서 제1조의 ‘고용관련 지원금 자문’이라는 문구 이외에는 과업내용을 일절 확인할 수 없었을 뿐만 아니라, 제2조에서 책정된 환급 수수료율 30%의 산정과 관련하여 감사기간 중 복수의 노무법인에 문의한 결과 컨설팅 계약과 동일한 과업에 대한 수수료율 30%는 매우 과한 수준임을 확인<sup>5)</sup>하였고, 제5조에 따라 해당 계약은 만료 1개월 이전까지 쌍방의 계약해지 합의가 없는 한 직전계약 내용으로 무한정 갱신<sup>6)</sup>되며, 계약서의 내용이나 문구 또한 장애인고용촉진법 제34조에 따른 부담금 환급금이 아닌 같은 법 제30조에 따른 장애인 고용지원금<sup>7)</sup>에 대한 내용을 기재하여 용어의 해석과 계약의 적용을 혼란스럽게 하고 있었다.

그런데 정작 계약체결을 지시한 AAA과 담당자인 BBB는 과업의 내용과 수행방법을 모른 채, 환급 수수료율의 적정성, 컨설팅 계약의 유효여부<sup>8)</sup>, 계약 용어의 정합성 및 그 해석 등에 관해 일절 검토하지 않고 EEE가 보낸 계약 조건을 그대로 수용하여 불합리한 계약을 체결하였는데, 이러한 BBB와 AAA의 일련의 행위는 취업규칙 제4조 성실의무 위반에 해당된다.

---

5) 수수료의 적정성과 관련하여 문의한 공사 자문위원 중 3개 법무, 노무법인 모두 수수료가 과하다고 판단하였으며, 시장 적정가 조사를 위해 ●●●●●●●(주) 인근 2개 노무법인에 문의한 결과 수수료 5% 또는 그 상당액을 제시하였다. 아울러 본 계약의 비교 견적을 발행한 ●●노무사무소 및 본 계약을 체결한 노무법인 △△에도 문의하였으나, 부담금 환급과 관련된 업무는 하지 않는다고 답변하였다.

6) 해당 컨설팅 계약은 2023. 3. 13. 체결되어 2년마다 자동 갱신되므로, 2025. 3. 13일에 갱신되어 현재까지도 유효함

7) 장애인 고용지원금 : 장애인 의무 고용비율을 초과하여 장애인을 고용한 사업주에게 지원하는 지원금  
장애인 고용부담금 환급금 : 장애인 의무 고용비율을 충족하지 못하여 부담금을 납부하였으나, 추후 장애인 근로자가 근무하였음을 증명하여 기납부한 부담금을 환급받는 금액

8) 계약서 제5조에 따라 계약기간은 계약일로부터 2년간으로 하고, 계약기간 만료 1개월 전까지 쌍방의 계약해지 합의가 없는 한 직전계약 내용으로 계약이 갱신된 것으로 보므로 감사일 현재(2025. 11. 28) 시점에도 계약은 유지되고 있으나 이 부분에 대해서는 AAA과 BBB 모두 설명하지 못하였음



## 2) 수의계약 과정에서 허위견적 수령에 관한 사항

국가계약법에서는 어떠한 계약이든 일반경쟁을 통해 체결하는 것이 원칙이고, 법령에서 정하는 예외적인 경우에만 수의계약을 허용하고 있는데, 국가계약법 시행령 제30조 제1항에 근거하여 수의계약을 체결하려는 경우 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하는 것이 원칙이다.

그런데 BBB는 본 컨설팅 계약을 수의계약으로 체결하면서 그 근거로 ●●노무법인에서 발행한 수수료 00%의 비교견적서를 첨부하였는데, 해당 노무법인에 비교견적서의 진위여부를 문의한 결과 견적서를 발행한 적이 없고, 그러한 업무를 하지도 않는다고 하였다.

따라서 BBB는 허위의 비교견적서를 이용하여 본 건 계약을 체결하여 계약의 투명성과 공정성을 심각하게 훼손하였으며, 이는 경쟁입찰을 가장한 위장 수의계약이므로 국가계약법 시행령 제30조에 위반된다.

## 3) 환급 수수료 지급 부적정에 관한 사항

환급 수수료 등 계약의 대금을 지급하고자 하는 경우에는 계약상대자가 계약서에 약정된 과업내용<sup>9)</sup>을 이행하였음을 확인하고 대금을 지급하여야 하는데, 본 건의 수수료 지급은 과업이행 여부를 일절 확인하지 않고 이루어진 것으로 판단되며 세부 진행사항은 다음과 같다.

AAA은 DDD에게 EEE로부터 연락이 올 것임을 고지하고, 부담금 환급

---

9) 위 확인된 문제점 가. 1)에 적시된 내용처럼 계약서에는 과업내용에 대한 언급이 일절 없어 계약체결 이전 견적서상 세부 과업내용으로 해당 과업을 정의함

업무를 지시하였는데, 실제로 EEE는 AAA이 고지한 바와 같이 장애인 근로자 12인의 명단과 환급신청에 필요한 서류 목록 등을 2023. 4. 13. DDD에게 송부하였으며 환급신청을 위해 이들에게 장애인등록증을 제출받을 예정임을 2023. 4. 14. 통지하였다.

이후 DDD는 AAA의 지시에 따라 부담금의 환급업무를 개시하여 [표 3] 연번 7부터 11, 13, 14의 환급절차를 진행하며 컨설팅 계약에 따라 환급액 30%의 상당액인 52백만원 가량을 EEE에게 수수료로 지급하였는데, EEE가 컨설팅 계약서에 따라 수행한 과업은 DDD가 작성·송부한 부담금 환급신청 자료를 공단에 제출하여 신청하는 행위만이 확인되고, 그 외에는 계약으로 약정하지 아니하거나 ●●●●●●●(주)가 내용을 알 수 없는 행위<sup>10)</sup>였다.

그런데 본 컨설팅 계약에 따른 EEE의 과업은 노무사로서 환급요건이나 환급 가능여부에 관한 자문이나 판단, 정당한 부담금 및 환급신청 가능금액의 검토·산정, 환급신청 관련 증빙자료의 정리 및 보완, 환급신청 서류의 작성 및 접수 등의 업무를 하는 것이며, 특히 컨설팅 계약의 보수를 ●●●●●●●(주)가 받는 경제적 이익가액의 00%인 고요율로 책정함은 전문적 검토와 환급절차 수행을 전제로 한 대가로 해석하는 것이 타당하므로 장애인 고용부담금 환급 업무를 대행하기로 한 EEE가 작성된 서류를 단순히 공단에 접수만 한 경우에는 노무사로서 계약에 따른 의무를 다한 것으로 보기 어렵다<sup>11)</sup>.

10) AAA과 BBB는 EEE가 장애인근로자 12명을 추가 확인하는 과업을 수행하였다고 주장하나, 이는 애초에 3.의 나.와 같이 불법을 전제로 한 행위이며 컨설팅 계약서에 따라 약정된 과업내용도 아니어서 과업이행이라 볼 수 없으므로, 불법행위를 과업으로 지시하거나 이면계약 체결을 자인하는 것과 다르지 않다.

11) 전문 자격사의 '업무 대행'은 단순히 서류를 전달하는 심부름이 아니며, 위임받은 사무의 본지에 따라 해당 서류의 내용을 법률적·전문적 관점에서 검토하고, 오류나 위험요소가 있다면 의뢰인에게 설명하고 조언할 의무까지 포함하는 것으로 보아야 한다.(서울남부지방법원 2024. 8.30. 선고 판결,6 서울중앙지방법원 2023. 9. 15. 선고 판결7 등 참조)

환급신청 또한 이메일로 제출이 가능했을 뿐더러 관할 공단의 보완 요구 등도 DDD가 수행하였고, 3.의 나.의 ☞☞법 위반 등 위험요소들을 고지하지도 않았으며, 위탁계약에 따른 과업지시나 용역결과 등이 일체 존재하지 않아 어떠한 컨설팅을 하였는지도 불분명한 바이므로 EEE가 컨설팅 계약에 따른 업무를 적정하게 수행한 것으로 볼 수 없어 수수료가 적정하게 지급되었다 보기 어렵다.

그러나 AAA은 계약의 체결과 이행을 주도하는 자였음에도 컨설팅 내역이나 결과에 대한 일체의 확인없이 DDD에게 수수료 지급을 지시하여 EEE가 재산상 이득을 취득하게 하고 ●●●●●●●(주)에 손해를 가하였는데, AAA의 부인에도 불구하고 환급업무와 관련하여 EEE와 DDD가 수·발신한 전자메일에서 AAA이 수신자로 지정되어 있음과 이를 열람한 사실이 확인되므로 관련성을 부인하기 어렵다.

## 나. ☞☞보호법 위반과 관련하여

### 1) ☞☞처리자의 위반행위

☞☞법 제17조 및 제18조는 ☞☞처리자가 정보주체의 동의없이 ☞☞를 제3자에게 제공하거나, 수집 목적 범위를 초과하여 이용하는 행위를 금지하고 있고 제59조 제2호에 따르면 업무상 알게 된 ☞☞를 누설하거나 권한 없이 다른 사람이 이용하도록 제공하는 행위를 하여서는 아니된다.

그런데 계약체결일(2023. 3. 13.) 8개월 이전인 2022. 7. 20. EEE는 ◇◇과

대리 CCC에게 장애인 고용부담금 컨설팅 자료<sup>12)</sup>의 송부를 요청하였고, CCC는 AAA의 지시에 따라 ●●●●●●●(주) 직원 1,797<sup>13)</sup>명에 대한 ≫≫ 등의 민감정보가 포함된 직원명부를 EEE에게 2022. 7. 22. 회신하였음을 확인하였다.

아울러 EEE와 BBB가 본 컨설팅 계약체결 이전 계약과 관련하여 AAA과 논의하였다 진술하였고 실제로 2022. 8. 1. 계약 견적서를 수·발신하는 등 사전에 계약사실을 인지하고 있었다는 점, 당시 부담금과 관련되어 계약을 체결하거나 위임을 받은 자도 아닌 EEE가 사전협의 없이 CCC에게 해당 자료를 무작정 요청할 리 없다는 점, CCC가 관련자료를 송부하며 AAA의 지시를 받고 직원명부를 회신한 것으로 기억하고 AAA을 수신자로 지정하기도 하였다는 점 등을 고려하면 EEE는 AAA은 CCC를 통해 EEE에게 직원명부를 제공한 것으로 판단된다.

또한 AAA의 계속된 부인에도 불구하고 직원명부를 반출하는 행위가 ☹☹ 유출 행위임을 스스로 인식하고 있었고, EEE가 직원명부를 통해 근로자의 장애여부를 조회하는 방법이 정상적이지 않다는 것도 인지하고 있었음을 문답을 통해 확인하였으므로 행위의 고의 또한 성립된다.

따라서 AAA의 행위는 ☹☹처리자의 지위에서 정보주체인 근로자의 동의없이 제3자인 EEE에게 ☹☹를 제공한 것이므로 ☹☹보호법 제17조, 제18조, 제59조 제2호 위반에 해당된다.

12) 장애인 고용부담금 컨설팅을 위해 현재 회사에서 파악하고 있는 장애인 근로자 명부(성명, ≫≫, 입회사일)와 회사 설립 이후 현재까지 입·퇴사자의 명부(성명 ≫≫, 입회사일)을 요구하였음

13) ●●●●●●●(주) 설립 이후 입·퇴사한 직원을 모두 포함한 인원임

## 2) 개인정보를 제공받은 자의 위반행위

개인정보법 제19조에서는 정보를 제공받은 자 또한 이를 목적 외 용도로 사용하는 것을 제한하여 제17조 및 제18조의 ☞☞처리자와 정보를 제공받은 자를 동일하게 보고 있다.

EEE는 AAA의 지시를 받은 CCC로부터 근로자 1,797명의 직원명부를 제공받고, 어떠한 방법<sup>14)</sup>을 통해 장애인에 해당되는 12인의 근로자를 선별하여 2023. 4. 13. AAA과 DDD에게 송부하였다.

그런데 근로자의 장애인 등록 여부는 보건복지부·지자체·한국장애인고용공단 등의 기관만이 보유할 수 있는 공공정보이고, 특히 장애여부와 >>>는 ☞☞법에서 엄격히 보호하는 민감정보에 해당하므로 근로자의 장애여부를 제3자인 EEE가 확인하는 것은 ☞☞법 등을 위반하지 않고는 달리 방법이 없는 것이다.

따라서 EEE가 어떠한 방법으로 장애 여부를 확인했는지 불분명하다 하더라도 정당한 권한 없이 ●●●●●●●(주)로부터 ☞☞를 제공받고 이를 활용하여 52백만원 가량의 경제적 이익을 득한 바, ☞☞보호법 제19조 위반에 해당될 소지가 있음이 매우 뚜렷하므로 EEE가 장애여부를 확인한 방법에 대해서는 경찰 등에 수사를 의뢰하여 밝혀야 할 것으로 판단된다.

## 다. 청탁금지법 위반행위

청탁금지법 제2조 제3호 나목은 ‘숙박 등의 편의 제공’을 금품으로 명시하고 있고, 같은 법 제8조에서 공직자 등은 직무와 관련하여 대가성, 금액,

14) AAA, BBB와는 과업수행의 방법은 EEE의 영업비밀이므로 전혀 알지 못한다는 취지로 답하였다. DDD는 업무 중 근로자의 장애여부 확인방법에 대한 문의에 EEE가 영업비밀이라고 답하였다고 진술하였으며, EEE 또한 동일하게 답변하였다.

명목 여부를 불문하고 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니됨을 정하고 있다.

그런데 계약체결 전후 EEE와 ●●●●●●●(주) 간의 업무내역을 확인해 본 결과, 3. 나.에 따라 2022. 7. 20. 직원명부를 송부한 이후 3. 가.의 2023. 3. 13. 계약 체결일 사이인 2022. 10. 28.부터 그 익일까지 AAA이 EEE로부터 펜션의 숙박을 제공받아 AAA을 포함한 ●●●●●●●(주) 직원 6인과 노무법인 사무실 직원 7인이 함께 펜션을 이용한 사실을 확인하였다.

당시 EEE는 계약의 상대방<sup>15)</sup>이며 AAA은 해당 계약의 담당 부장으로 BBB, CCC 등을 통해 계약체결과 직원명부 등의 송부를 지시하는 등 계약을 주도한 자이므로 직무관련성을 부인할 수 없고, AAA이 제공받은 펜션 이용 편의는 청탁금지법상 숙박 등의 편의 제공에 해당하므로 이는 청탁금지법 위반임이 명백하다.

아울러 AAA은 직원 6인의 숙박비와 식대로 EEE에게 12만원을 지불하였으나, 이를 정당한 비용<sup>16)</sup>이라 볼 수 없고 이를 감안하더라도 청탁금지법 제8조 제2항에 근거하여 직무관련 금품 수수는 대가성, 금액, 명목을 불문하고 금지되므로 청탁금지법 위반임에 변하는 사실이 없다.

## 라. 업무상 배임행위

배임행위란, 사무의 처리자로서 신의성실의 원칙상 당연히 하여야 할 것으로 기대되는 행위를 하지 않거나 당연히 하지 않아야 할 것으로 기대되는

15) 청탁금지법 제5조 제1항에 따른 부정청탁 금지대상에 해당

16) 당시 해당 펜션의 이용료는 4인 기준 70만원이고 1인이 추가될 때마다 2만원씩 부과되어 13인의 이용요금은 88만원임

행위를 함으로써 본인인 ●●●●●●●(주)와의 신임관계를 저버리는 일체의 행위<sup>17)</sup>를 말한다.

그런데 AAA은 본 컨설팅 계약의 체결과 부담금 환급업무의 관리에 대한 책임이 있는 자임에도 [표 3]의 연번 1, 3과 같이 통상적인 수준을 현저히 초과하는 30%의 수수료를 미리 약정하고 BBB에게 계약을 지시한 점, 계약이 체결되기 이전 연번 2와 같이 CCC에게 직원 1,797명의 ☞☞ 반출을 지시하고 연번 4에 따라 편의를 수수한 점 등은 회사에 대한 신임관계를 저버린 임무에 위배되는 행위에 해당한다.

또한 과업내용이나 이행여부에 대한 확인없이 DDD에게 환급 및 수수료 지급업무를 지시하여 컨설팅 계약의 수수료가 불필요하거나 과도하게 지급되는 업무행태를 구축하고, 본인의 보직변경 후에도 EEE가 계속하여 재산상 이득을 얻을 수 있는 계약관계를 형성하여 ●●●●●●●(주)에 손해를 발생시켰는데, 이는 모두 적극적인 행위로서 고의성도 인정되어 업무상 배임행위 성립 가능성이 높다.

#### 마. 부담금 오납과 관련하여

3. 가. 3)의 환급 수수료 지급과 관련하여 DDD는 [표 3]의 연번 7부터 11까지의 부담금 환급 신청·수령 그리고 수수료를 지급하는 과정에서 CCC의 결재를 5회 이상 득하였는데, 특히 [표 3] 연번 10, 11의 직원 3인의 부담금 환급과 관련한 업무를 진행하면서는 2023. 12. 27.과 2024. 1. 23.에 CCC의 결재를 득하였으므로 CCC는 추가 확보된 장애인 명단이 있음을 인지할 수

---

17) 대법원 1988. 4. 25. 선고 판결

있었다.

그런데 CCC는 불과 6일 후인 2024. 1. 29. [표 3] 연번 12의 2023년도 부담금 신고서 제출 시 본인이 스스로 결재한 직원 3인을 누락하고, [표 1]의 연번 4의 의무고용인원 또한 오신고<sup>18)</sup>하여 각각 37,043,790원과 39,361,960원의 추가 부담금이 발생, 총 76,405,750원의 부담금을 ●●●●●●●(㉸)가 추가로 납부하는 상황이 초래되었다.

이에 따라 DDD는 2024. 7. 17. [표 3] 연번 13의 부담금 환급을 공단에 신청하여 CCC가 추가 납부한 76,405,750원에 대해 환급<sup>19)</sup> 받았으나 이에 대한 수수료로 환급액의 30%인 22,921,000원을 EEE에게 지급하였는데, 이는 CCC가 부담금 신고 시 장애인 근로자 3인을 추가 반영하고 의무고용인원을 정상적으로 신고하였더라면 지출하지 않았을 비용이다.

## 문책요구 양정

### 가. AAA과 관련하여

본 컨설팅 계약을 위해서는 환급을 위한 자체적 노력이 전제되어야 함에도 AAA은 이를 해태하였고 계약 전반에 대한 검토도 모두 생략하였는데 이는 「인사규정」 제75조 제1항 [별표] 징계양정기준<sup>20)</sup> 제1호 나목(직무태만)에 해당하며, ☞처리자의 위치에서 별도의 근거없이 전 직원의 ☞를 EEE에게 제공하여 ☞법을 위반한 행위는 제4호 가목(회사비밀 외부누설) 및 제6호 마(범법행위)에 해당한다.

18) 월별 의무고용인원 합계는 492명인데, CCC는 이를 524명으로 오신고하였고, 따라서 32명분의 부담금이 추가로 부과됨.

19) 환급액 78백만원 및 수수료액 23.4백만원은 [표 3] 연번 13에 포함된 금액임



또한 숙박 등의 편의를 제공받고 불합리한 계약의 체결을 지시하여 청탁금지법을 위반하였는데 이는 제1호 차목(부정청탁에 따른 직무수행) 및 제5호 가목(업무상 금품·향응수수)에 해당하고, 수수료 지급을 위한 과업내용 확인 등을 일체 생략하고 수수료 지급을 지시하여 EEE에게 경제적 이득을 안기고 ●●●●●●●●(주)에 손해를 발생시킨 업무상 배임행위는 제6호 마목(범법행위)에 해당한다.

따라서 제1호 나목(직무태만)과 차목(부정청탁에 따른 직무수행) 및 제5호 가목(업무상 금품·향응수수 행위)은 비위의 정도가 약하고 고의가 있는 경우로 판단되어 이는 각각 강등·정직, 정직, 해임·강등·정직 처분에 해당하고, 제4호 가목(회사비밀 외부누설) 및 제6호 마목(범법행위)의 행위는 비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우로 모두 파면·해임처분에 해당한다.

「인사규정」 제76조 제1항에 따라 서로 관련없는 2개 이상의 비위가 경합된 경우 그 중 책임이 중한 비위에 해당하는 징계양정에 가중할 수 있으며, AAA은 이미 확인된 사실에 대해서도 감사일 현재(2025. 11. 18.)까지 부인하고 있는 등 개전의 정도 없으므로 징계양정기준에 따라 가중된 중징계처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

아울러 본 처분요구서에 적시된 AAA의 행위가 하나의 처분을 구성하는

20) 인사규정 제75조 제1항 징계양정기준

| 비위 유형      |                             | 비위 정도                              | 비위가 심하고 고의     | 비위가 심하고 중과실<br>/비위가 약하고 고의 | 비위가 심하고 경과실<br>/비위가 약하고 중과실 | 비위가 약하고 경과실        |
|------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1. 성실의무 위반 | 나. 직무태만<br>차. 부정청탁에 따른 직무수행 |                                    | 파면·해임<br>파면·해임 | 강등 - 정직<br>정직              | 감봉<br>감봉                    | 견책<br>견책           |
| 4. 비밀엄수 위반 | 가. 회사비밀 외부누설                |                                    | 파면·해임          | 강등 - 정직                    | 감봉                          | 견책                 |
| 5. 청렴의무 위반 | 가. 업무상 금품·향응수수              | 직무 관련 금품, 향응 수수,<br>위법, 부당한 처분(능동) |                | 100만원 ~<br>파면              | 10만원 ~<br>해임·파면             | ~ 10만원<br>해임·강등·정직 |
| 6. 품위유지 위반 | 마. 범법행위, 비위행위               |                                    |                | 강등 - 정직                    | 감봉                          | 견책                 |

것이 아니고, 각각의 행위가 저마다의 징계양정기준을 충족하고 있으므로 차후 일부의 행위가 사법기관 등의 판단에 따라 부인된다 하더라도 본 처분요구에는 변함없다.

#### 나. BBB와 관련하여

BBB는 컨설팅 계약을 체결한 자임에도 불구하고 과업내용, 수행방법, 수수료율의 적정성 등에 대한 검토를 일절 생략하였고 심지어 계약의 유효여부에 대해서도 답하지 못하는 바인데, 이는 직무에 태만하여 성실의무를 저버린 것으로 징계양정기준 제1호 나목(직무태만)에 해당한다.

또한 허위의 비교견적을 사용하여 「계약업무처리지침」을 위반하였는데, BBB는 2023. 1월 “2022년도 자회사 특정감사 감사결과 처분요구서” 연번 10. 급여 등 전산시스템 개발용역 추진과 관련하여 부적정한 수의계약으로 이미 경징계 처분을 요구받았음에도 불과 2개월 후인 2023. 3. 13. 유사 사항을 반복적으로 위반하였는데, 이는 「감사규정」 제27조 제2항 4호에 따른 가중처분 요구사유에 해당하여 중징계처분이 타당하다고 판단된다.

#### 다. CCC, DDD와 관련하여

CCC는 직원명부를 EEE에게 송부하였으나 이는 AAA의 지시에 따른 것이므로 법령 위반의 고의성이 없다고 판단되어 ☞☞법과 관련하여는 불문하고, 다만 부담금 과납과 관련하여서는 성실의무를 위반하여 EEE에게 수수료 22,921,000원을 추가 지출하게 되었음에 따라 경징계 처분하며, DDD는 AAA의 지시에 따라 해당업무를 진행하여 위반의 고의가 없고 계약이 이미

체결되어 컨설팅 내역의 확인과 무관하게 수수료를 지불하지 않을 방법이 달리 없었을 것으로 판단되므로 불문한다.

**조치할 사항**      ●●●●●●●(주) 대표이사는

- ① 인사업무의 총괄책임자임에도 불구하고 부담금 환급 및 환급 수수료 지급 업무 일체의 행위를 부당하게 처리·지시한 AAA을 ‘중징계’ 조치 하시기 바랍니다. 아울러 AAA이 현재 ●●●●●●●(주) 직원 중 최상위자이고 ♡♡실장 (당시 ◎◎부장)으로 근무하였다는 점, ●●●●●●●(주) 설립 이후 개최된 인사위원회 등에 참석한 외부 노무사 명단 6인 중 5인이 본 건의 관련자인 EEE가 추천하였다는 점 등을 고려하여, 본 건과 관련된 인사위원회 개최 시에는 위원회를 전원 외부 및 신규 위원으로 구성하시기 바랍니다. (문책)
- ② 「♀♀보호법」 제17조, 제18조, 제59조 제2호를 위반하고, 업무상 배임행위를 한 AAA을 ‘고발조치’ 하시고, 같은 법 제19조를 위반한 정황이 뚜렷한 EEE에 대해서는 ‘수사의뢰’ 하시며, EEE에 대한 수사결과를 대한노무사회에 통지하시기 바랍니다. (통보)
- ③ 장애인고용부담금 부담금 환급 컨설팅 계약을 부적정하게 처리한 BBB를 ‘중징계’ 처분하시고, 해당 계약의 해지방안을 수립·추진하시기 바랍니다. (문책)
- ④ 성실의무를 위반하여 22,921,000원의 환급 수수료의 과납을 초래한 CCC는 ‘경징계’ 처분하시기 바라며, 과납된 환급 수수료의 환수방안을 수립·추진하시기 바랍니다.(문책)